

СОГЛАШЕНИЕ

о признании задолженности, порядке её погашения и ответственности за нарушение сроков оплаты

г. _____

«___» _____ 2026 года

Гражданин: _____, паспорт: серия ____ № _____, выдан _____, дата выдачи: _____, код подразделения: _____, зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем «**Кредитор**», с одной стороны,

и

Гражданин: _____, паспорт: серия ____ № _____, выдан _____, дата выдачи: _____, код подразделения: _____, зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем «**Должник**», с другой стороны,

совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Должник признаёт наличие перед Кредитором денежной задолженности в размере **280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек**.

1.2. Указанная задолженность возникла в связи с ранее существовавшими между Сторонами гражданско-правовыми отношениями, связанными с выполнением ремонтных/отделочных работ, последующим прекращением соответствующих договорённостей и обязанностью Должника возратить Кредитору согласованную денежную сумму.

1.3. Подписанием настоящего соглашения Должник подтверждает, что:

- размер задолженности в сумме 280 000 рублей ему понятен и признаётся им в полном объёме;
- задолженность является действительной, бесспорной и подлежащей оплате;
- на дату подписания настоящего соглашения у Должника отсутствуют возражения относительно размера задолженности;

- рассрочка предоставляется Кредитором добровольно исключительно при условии надлежащего и своевременного исполнения Должником настоящего соглашения.

1.4. Настоящее соглашение не является прощением долга, отказом Кредитора от права требования, отказом от судебной защиты, отказом от обращения в государственные органы или отказом от иных предусмотренных законом способов защиты нарушенного права.

2. Порядок и сроки погашения задолженности

2.1. Должник обязуется погасить задолженность в размере 280 000 рублей в следующем порядке:

№ платежа	Сумма платежа	Срок оплаты
1	70 000 рублей	не позднее 20 июля 2026 года
2	52 500 рублей	не позднее 20 августа 2026 года
3	52 500 рублей	не позднее 20 сентября 2026 года
4	52 500 рублей	не позднее 20 октября 2026 года
5	52 500 рублей	не позднее 20 ноября 2026 года

2.2. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата фактического поступления денежных средств на банковский счёт Кредитора либо дата получения Кредитором наличных денежных средств с выдачей расписки.

2.3. Платежи осуществляются по следующим реквизитам Кредитора:

Получатель: _____
Банк: _____
Номер счёта / карты: _____
Телефон для перевода: _____

2.4. В назначении платежа Должник обязуется указывать:
«Погашение задолженности по соглашению от “___” _____ 2026 года».

2.5. Должник вправе досрочно погасить задолженность полностью или частично. Досрочное погашение не требует отдельного согласия Кредитора.

3. Ответственность за нарушение сроков оплаты

3.1. В случае непоступления любого из платежей в срок, указанный в пункте 2.1 настоящего соглашения, Должник считается допустившим просрочку исполнения денежного обязательства.

3.2. За каждый факт непоступления очередного платежа в установленный срок Должник обязуется уплатить Кредитору штраф в размере **15% от суммы расчётной задолженности** на дату нарушения.

3.3. Для целей настоящего соглашения под **расчётной задолженностью** понимается вся сумма денежных обязательств Должника перед Кредитором на соответствующую дату, включая:

- непогашенную основную задолженность;
- ранее начисленные, но не уплаченные штрафы;
- ранее начисленные, но не уплаченные пени.

3.4. Помимо штрафа, указанного в пункте 3.2 настоящего соглашения, при просрочке оплаты Должник обязуется уплатить Кредитору пеню в размере **0,06% за каждый календарный день просрочки** от суммы расчётной задолженности.

3.5. Пеня начисляется начиная со дня, следующего за последним днём установленного срока оплаты соответствующего платежа, и по день фактического исполнения Должником соответствующего денежного обязательства включительно.

3.6. Стороны подтверждают, что указанная в пункте 3.4 настоящего соглашения пеня согласована ими как договорная мера ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства, а также как компенсация Кредитору финансовых потерь, связанных с предоставлением Должнику рассрочки платежа и невозможностью пользоваться денежными средствами в период просрочки.

3.7. Уплата штрафа и пени не освобождает Должника от обязанности погасить основную задолженность.

4. Досрочное взыскание всей суммы задолженности

4.1. В случае нарушения Должником срока оплаты любого платежа, указанного в пункте 2.1 настоящего соглашения, Кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы задолженности.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 настоящего соглашения, срок исполнения обязательства по возврату всей оставшейся задолженности считается наступившим.

4.3. В этом случае Должник обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее **3 календарных дней** с даты получения требования Кредитора, оплатить Кредитору:

- всю оставшуюся непогашенную сумму основного долга;
- штраф, начисленный в соответствии с пунктом 3.2 настоящего соглашения;
- пеню, начисленную в соответствии с пунктом 3.4 настоящего соглашения;
- иные документально подтверждённые расходы Кредитора, связанные с взысканием задолженности, если такие расходы подлежат возмещению в соответствии с законом.

4.4. Требование Кредитора о досрочном возврате всей суммы задолженности может быть направлено Должнику любым из следующих способов:

- заказным письмом по адресу регистрации или фактического проживания Должника;
- сообщением в мессенджере Telegram / WhatsApp;
- по электронной почте;
- иным способом, позволяющим подтвердить направление требования.

5. Порядок зачёта поступающих платежей

5.1. При наличии просрочки все поступающие от Должника платежи засчитываются в следующей очередности:

1. в счёт погашения начисленных пеней;
2. в счёт погашения начисленных штрафов;
3. в счёт погашения просроченной части основного долга;
4. в счёт погашения оставшейся части основного долга.

5.2. Иной порядок зачёта возможен только по письменному соглашению Сторон.

6. Заверения и подтверждения Сторон

6.1. Должник подтверждает, что подписывает настоящее соглашение добровольно, без принуждения, понимает его содержание, правовые последствия и размер принимаемых на себя денежных обязательств.

6.2. Должник подтверждает, что предоставление рассрочки является уступкой со стороны Кредитора и обусловлено исключительно добросовестным исполнением настоящего соглашения.

6.3. Кредитор подтверждает, что при полном и своевременном исполнении Должником настоящего соглашения не будет иметь к Должнику денежных требований по задолженности, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения.

6.4. До полного исполнения Должником настоящего соглашения обязательство считается неисполненным в соответствующей непогашенной части.

7. Обращения в государственные органы и судебная защита

7.1. Подписание настоящего соглашения не ограничивает право Кредитора на обращение в суд, правоохранительные органы, к судебным приставам, нотариусу, а также в иные компетентные органы за защитой своих прав и законных интересов.

7.2. После подписания настоящего соглашения Кредитор вправе уведомить соответствующие органы о том, что между Сторонами достигнуты гражданско-правовые договорённости о порядке погашения задолженности.

7.3. В случае нарушения Должником условий настоящего соглашения Кредитор вправе использовать настоящее соглашение, переписку Сторон, платёжные документы, претензии и иные доказательства для взыскания задолженности, штрафов, пеней, судебных расходов и иных предусмотренных законом сумм.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров.

8.2. Претензионный порядок считается соблюденным при направлении Кредитором Должнику письменного требования об оплате задолженности, штрафа и/или пени любым способом, указанным в пункте 4.4 настоящего соглашения.

8.3. При невозможности урегулировать спор путём переговоров спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны только при условии их совершения в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

9.3. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных собственноручно и переданных другой Стороне в виде скан-копий или фотографий через мессенджер, электронную почту либо иной согласованный канал связи.

9.4. Стороны подтверждают, что юридически значимыми каналами связи по настоящему соглашению являются:

для Кредитора:

телефон: _____;

Telegram / WhatsApp: _____;

e-mail: _____;

для Должника:

телефон: _____;

Telegram / WhatsApp: _____;

e-mail: _____.

9.5. Документ, уведомление, требование, подтверждение, сообщение или иная юридически значимая информация, направленные с указанных в пункте 9.4 настоящего соглашения каналов связи, считаются исходящими от соответствующей Стороны, если другая Сторона не докажет обратное.

9.6. Стороны признают, что направление скан-копии или фотографии подписанного документа с указанных в пункте 9.4 настоящего соглашения каналов связи подтверждает факт подписания такого документа соответствующей Стороной и согласование изложенных в нём условий.

9.7. Сторона, направившая другой Стороне скан-копию или фотографию подписанного документа, обязуется передать или направить оригинал такого документа другой Стороне лично, заказным письмом, курьерской службой либо иным способом, позволяющим подтвердить отправку и получение, в течение 5 календарных дней с даты направления скан-копии или фотографии.

9.8. До момента передачи оригинала документа направленная скан-копия или фотография подписанного документа признаётся Сторонами надлежащим доказательством подписания документа, согласования его условий и принятия соответствующей Стороной предусмотренных таким документом обязательств.

9.9. Непередача оригинала документа в срок, установленный пунктом 9.7 настоящего соглашения, не отменяет факт направления скан-копии или фотографии подписанного документа и не лишает такую скан-копию или фотографию доказательственного значения, однако предоставляет другой Стороне право требовать предоставления оригинала документа.

9.10. Должник обязуется после подписания настоящего соглашения направить Кредитору с одного из каналов связи, указанных в пункте 9.4 настоящего соглашения, отдельное подтверждающее сообщение следующего содержания:

«Я, _____, подтверждаю, что подписал соглашение о признании задолженности, порядке её погашения и ответственности за

Ф.И.О.: _____
Паспорт: _____
Адрес: _____
Телефон: _____
Подпись: _____